

1501806-67.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico. Disseram que o réu , ao vê-los, saiu correndo e dispensou o invólucro contendo as substâncias entorpecentes, mas foi perseguido e detido e confessou a prática do tráfico. Considerando a confissão do réu e a narrativa dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501806-67.2022.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RAVAGNANI BARBOSA COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira

Vistos.

RENAN RAVAGNANI BARBOSA COELHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 10 de abril de 2022, às 17h00, na Rua Carlos Thomal, n.º 1783, no Jardim Paris, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções e 01 (uma) pedra bruta - com massa total de 68,95 gramas - de cocaína, e 01 (uma) porção - com massa de 22,19 gramas - de maconha, substâncias entorpecentes que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 86) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 91/93).

A decisão de fls. 96/97 recebeu a denúncia, no dia 13 de junho de 2022.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 127).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33,

caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 13/14 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 103/105.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que estava passando por dificuldade financeira e que por isso comprou a maconha para o seu consumo pessoal e a cocaína para revender.

A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Edimilson Rodrigues e Eduardo Fidélis de Oliveira afirmaram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu, que já era conhecido nos meios policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico. Disseram que o réu, ao vê-los, saiu correndo e dispensou o invólucro contendo as substâncias entorpecentes, mas foi perseguido e detido e confessou a prática do tráfico.

Considerando a confissão do réu e a narrativa dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem e a comprovação do tráfico, bem como que o réu afirmou que estava passando por dificuldade financeira, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu RENAN RAVAGNANI BARBOSA COELHO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 1500418-75.2020.8.26.0578, na certidão de fls. 33/36) compensada com a atenuante da confissão e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (certidão de fl. 33/36), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico de substâncias entorpecentes.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (certidão de fl. 33/36), foi novamente condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RENAN RAVAGNANI BARBOSA COELHO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15,

inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (certidão de fl. 33/36).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 58). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

P.I.C.

Ourinhos, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA